

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2517/2535

บริษัทอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 จำกัด

โจทก์

นางทัศนีย์ พ่วงภักดี

จำเลย

นางทัศนีย์ พ่วงภักดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับเป็นฎีกา ของจำเลย เว้นแต่ข้อ 3 ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 3 ของจำเลยเป็นข้อกฎหมายทั้งหมดโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาข้อ 3 ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 59)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนตึกแถว 5 คูหา เลขที่ 265พร้อมที่ดินที่เช่าตามโฉนดเลขที่ 209 ริมถนนข้าวสารแขวงวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ขัดขวาง ต่อการเช่า ใช้สอยตึกแถวและที่ดินของโจทก์อีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย เดือนละ 4,250 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและ บริวารจะออกไปจากตึกแถว และที่ดินที่เช่าของโจทก์เสร็จ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์นับแต่เดือนตุลาคม 2531 เป็นต้นไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 51)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาข้อ 3 ของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาข้อ 3 ของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>